

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Resolución Directoral N°.....001725

Tocache, 03 JUN 2022

VISTO:

El Memorando N° 0298-2022-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 27 de mayo del 2022, así como el informe N° 068-2022GRSM-DRE/OO.UE.303/UGAR/RRHH y el informe N° 086-2022-GRSM-DRE/DO-OO-UE-303/T-A, y demás adjuntos como antecedentes:

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito de fecha 20 de mayo del 2022, el señor Humberto RUIZ SINTI, presente su renuncia al cargo de docente de la Institución educativa N° 0453 de Nueva Esperanza, se advierte que la firma se encuentra legalizada por Notario Público de Tocache, ROLANDO VASQUES RIOS.

Que, con VIR-2022006359, mediante Oficio N° 026-2022-DI-HEAPS N° 0453 NE/T, de fecha 23 de mayo del 2022, el Director de la Institución Educativa N° 0453, Manuel CASTREJÓN ABANTO, da a conocer la renuncia del citado docente.

Que, mediante Informe N° 086-2022-GRSM-DRE/DO-OO-UE-303/T-A, de fecha 25 de mayo del 2022, la encargada de Planilla, Cira Guadalupe JARAMILLO ALIAGA, hace presente lo siguiente:

- El mencionado docente percibió sus remuneraciones hasta enero del 2017, el periodo 2018, 2019, a febrero del 2020 no percibió remuneración alguna por estar sancionado. Se le reincorpora sus haberes a partir de marzo del 2020 hasta la fecha.
- Ahora el Docente según expediente presentado renuncia a su cargo a partir del 20 de mayo del 2022, acción que no me informo por lo que el docente cobró sus haberes completos en mayo.

Que, mediante Informe 068-2022-GRSM-DRE/OO.UE.303/UGA/RR. HH, de fecha 26 de mayo del 2022, la encargada de Recursos Humanos hace presente que el profesor Humberto RUIZ SINTI, tuvo una sanción administrativa desde el 22/09/2016 hasta el 22/09/2017, por hostigamiento sexual y una segunda sanción desde el 29/08/2019 al 01/03/2020 por abandono de cargo. Agrega que desde el 23/09/2017 hasta el 28/08/2019 el citado profesor, no realizó labores de docentes en la IE N° 0453. Sugiere emitir un acto resolutivo indicando que el profesor HUMBERTO RUIZ SINTI, desde el 23/09/2017 hasta el 28/08/2019, no realizó trabajo efectivo en la I.N. N° 0453, con la finalidad de contarse como tiempo de servicio.

Que, en atención a lo anterior, es el preciso indicar que el pago de las remuneraciones en el sector público, el literal d) de la tercera Disposición transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema nacional de Presupuesto (en adelante, LGSNP), establece lo siguiente: "el pago de remuneraciones solo corresponde como contraposición por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de Ley expresa en contrario o por aplicación de licencia



001725

con goce de haber de acuerdo o la normatividad vigente, el pago de remuneraciones por los días no laborados. Así mismo quedó prohibido autorizar o efectuar adelantos con cargo a remuneraciones, bonificaciones, pensiones o por compensación por tiempo de servicios (...)."

Que, de otro lado el Artículo 63° de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial, en torno al tiempo de servicios señalo lo siguiente: *El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su remuneración íntegra mensual (RIM), por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales". (*)*

Que, en virtud a lo señalado, es preciso indicar que durante los periodos que el docente Humberto RUIZ SINTI, fue sancionado con CESE TEMPORAL, esto es, desde el 22/09/2016 hasta 22/09/2017 y del periodo 23/09/2017 hasta el 28/08/2019, mediante Resolución Directoral UGEL N° 00200 de fecha 19/09/2016 y RD GEL- T N° 00517 de fecha 06/02/2019 respectivamente, no contabiliza para su tiempo de servicio. Así mismo, no suma al tiempo de servicios el periodo contado desde el 23/09/2017 hasta el 28/08/2019, dado que se determinó que el citado docente por razones particulares no laboro para la Institución Educativa 0453, adscrita a la UGEL-Tocache.

Que, con Memorando N° 0319-2022-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 27 de mayo del 2022, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza proyectar resolución de reconocimiento de tiempo no laborado de don Humberto RUIZ SINTI, como docente de la I.E. N° 0453 Nueva Esperanza, a partir del 23/09/2017 hasta el 28/08/2019;

En virtud lo expuesto.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DECLARAR que las sanciones de CESE TEMPORAL, comprendidos entre los periodos del 22/09/2016 hasta 22/09/2017 y del periodo 23/09/2017 hasta el 28/08/2019, no contabiliza para el tiempo de servicio de don Humberto RUIZ SINTI, identificado N° 01189431, docente nombrado de la I.E N° 0453, distrito y provincia de Tocache. Así mismo, no suma al tiempo de servicios el periodo contado desde el 23/09/2017 hasta el 28/08/2019, dado que se determinó que el citado docente por razones particulares no laboro para la Institución Educativa 0453, adscrita a la UGEL-Tocache.

ARTICULO 2°.- DISPONER que la presente resolución se anota en el escalafón del profesor Humberto RUIZ SINTI, a fin de contabilizar el tiempo de servicios, a efecto de proceder con su renuncia y proceder con la liquidación de la CTS.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar al interesado de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese,



Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
EHS/JO
SVYA/Esp. Adm. I
SVTMTA